

家庭教育促进法答记者问

答问人

全国人大常委会法工委

社会法室主任 郭林茂

2021 年 10 月 23 日，第十三届全国人大常委会第三十一次会议通过了新制定的《中华人民共和国家庭教育促进法》（以下简称家庭教育促进法）。新法将于 2022 年 1 月 1 日起施行。

第一

制定家庭教育促进法

的重要意义

（一）制定家庭教育促进法，是贯彻落实习近平总书记重要论述和党中央决策部署的法治成果

家庭教育是教育的开端，关乎未成年人的健康成长和家庭的幸福安宁，也关乎国家发展、民族进步、社会稳定。党的十八大以来，习近平总书

记站在培养担当民族复兴大任时代新人的高度，向全党全社会发出了注重家庭、注重家教、注重家风的动员令，并就家庭教育作出一系列重要论述，强调“不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭教育”“使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点”。党的十九大明确指出，培育和践行社会主义核心价值观要从家庭做起、从娃娃抓起。党的十九届四中全会明确要求构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，注重发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。党的十九届五中全会进一步提出要健全学校家庭社会协同育人机制。这些都为发展家庭教育指明了正确方向、提供了基本遵循。制定家庭教育促进法，就是将习近平总书记有关重要论述和党中央决策部署贯彻落实到国家法律中。

（二）制定家庭教育促进法，是大力弘扬中华民族家庭美德的法治体现

中华民族历来重视家庭。尊老爱幼、妻贤夫安，母慈子孝、兄友弟恭，耕读传家、勤俭持家，知书达礼、遵纪守法，家和万事兴等中华民族传统家庭美德，铭记在中国人的心灵中，融入中国人的血脉中，是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量，是家庭文明建设的宝贵精神财富。我国古代就十分重视家庭教育。《论语》《三字经》《弟子规》等经典读物中包含了许多家庭教育内容，历史上还产生了《颜氏家训》《朱子家训》《曾文正公家训》等著名家训。家庭教育确保了中华优秀传统文化代代相传，这是具有中华民族鲜明特点的文化遗产方式。

推动家庭教育、弘扬传统美德、传承历史文化，具体方式有很多，立法是最有力、最稳定的一种方式。制定家庭教育促进法，就是以法治的方式促进家庭教育发展，对于弘扬中华民族优秀传统文化家庭美德、培育和践行社会主义核心价值观、彰显文化自信具有重要时代意义。

（三）制定家庭教育促进法，是促进未成年人健康成长和全面发展的法治保障

未成年人是国家的未来、民族的希望。家庭是人生的第一个课堂，家长是孩子第一任老师，家庭和家长在未成年人健康成长中，发挥着不可替代的重要作用。随着我国社会转型速度加快，传统的家庭结构和功能发生深刻变化，家庭教育存在的问题日益凸显：监护缺失、家庭教育缺位导致部分农村留守未成年人受到伤害的极端事件屡有发生；不少父母缺乏正确的成才观，存在“重智轻德”“重学校教育、轻家庭教育”的倾向；一些父母或者其他监护人家庭教育主体责任意识不强，对未成年人生而不养、养而不教、教而不当的现象不同程度存在，有的甚至将实施家庭暴力混同为家庭教育方式；家庭教育服务机构发展不健全、不规范、良莠不齐，有需求的家庭难以获得必要的支持和帮助。上述这些问题，影响未成年人的健康成长和全面发展，甚至一些未成年人的合法权益受到严重侵害，引发社会广泛关注。制定家庭教育促进法，就是重视家庭、家长在未成年人成长中的独特作用，积极回应这些社会普遍关切的问题，

着力完善相关制度措施，推进家庭教育工作，为促进未成年人健康成长和全面发展提供更加充足、有力的法治保障。

（四）制定家庭教育促进法，是全面总结地方立法与实践经验的法治载体

近年来，在党和国家的关心支持下，全国家庭教育工作取得了较大发展，国家出台了《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020 年）》《全国家庭教育指导大纲（修订）》等一系列政策文件。特别是党的十八大以来，各地认真贯彻落实习近平总书记关于家庭家教家风建设的重要论述，积极开展家庭教育工作，不断推进相关地方立法。截至 2021 年 1 月底，全国共有 9 个省级地方制定了关于家庭教育的法规。在实践中，各地不断探索，在家庭教育工作中积累了一些好的经验做法，基本形成了教育行政部门与妇联组织密切配合，有关单位大力支持，以学校家长学校、社区家长学校、家庭教育指导机构和服务机构为抓手的体制机制。制定家庭教育促进法，就是在全面总结各地的立法和实践成果的基础上，适当借鉴域外的有益经验，将行之有效的做法及时上升为法律，更好地保障家庭教育事业的发展。

第二

家庭教育促进法如何贯彻落实习近平总书记有关重要论述

家庭教育促进法是贯彻落实习近平总书记有关家庭家教家风建设重要论述的法治成果，习近平总书记有关重要论述精神是贯穿整部法律的主线，体现法律的各个部分。具体而言：

（一）准确定位家庭教育的责任主体和教育对象

习近平总书记多次强调“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好‘人生第一课’，帮助扣好人生第一粒扣子”“家长应该担负起教育后代的责任”“家长要时时处处给孩子做榜样，用正确行动、正确思想、正确方法教育引导孩子”。习近平总书记指出，家庭教育最关键的责任主体是家长，家庭教育的对象是孩子。因此，在家庭教育促进法中，明确将家庭教育定义为父母或者其他监护人对未成年人的培育、引导和影响，而不是宽泛地扩大为家庭成员相互之间的影响。同时，还明确规定未成年人的父母或者其他监护人负责实施家庭教育；要求父母或者其他监护人树立家庭是第一个课堂、家长是第一任老师的责任意识，承担实施家庭教育的主体责任，用正确思想、方法和行为教育未成年人养成良好思想、品行和习惯。

（二）明确家庭教育最重要的是品德教育

习近平总书记指出，“家庭教育涉及很多方面，但最重要的是品德教育，是如何做人的教育”。应该把美好的道德观念从小就传递给孩子，引导他们有做人的气节和骨气，帮助他们形成美好心灵，促使他们健康成长，

长大后成为对国家和人民有用的人。广大家庭都要重言传、重身教，教知识、育品德，身体力行、耳濡目染，帮助孩子扣好人生的第一粒扣子，迈好人生的第一个台阶。因此，在家庭教育促进法中明确规定，家庭教育以立德树人为根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。同时，在家庭教育内容的规定中，与“德智体美劳”为主要方面的学校教育相区别，突出“以德为先”，强调教育未成年人爱党、爱国、爱人民、爱集体、爱社会主义，培养家国情怀；教育未成年人崇德向善，培养良好社会公德、家庭美德、个人品德意识和法治意识等。

（三）动员全社会关心支持家庭教育

习近平总书记指出，“培养好少年儿童是一项战略任务，事关长远”，强调“家庭学校政府社会都有责任，谁都不是旁观者，谁都不能置身事外”，要求“各级党委和政府充分认识家庭文明建设的重要性，负起领导责任，切实把家庭文明建设摆上议事日程”“教育、妇联等部门要统筹协调社会资源支持服务家庭教育。全社会都要担负起青少年成长成才的责任”。因此，在家庭教育促进法中明确规定，国家和社会为家庭教育提供指导、支持和服务，各级人民政府指导家庭教育工作，有关部门在各自职责范围内做好家庭教育工作。同时，在国家支持、社会协同两个专章中，对各级人民政府、家庭教育指导机构、婚姻登记机构、收养登记机构、儿童福利机构、家庭教育服务机构、医疗保健机构、公共文化服务机构、

中小学校、幼儿园、村（居）民委员会以及新闻媒体等各方面的具体职责作出规定，广泛动员各方面力量，为父母或者其他监护人实施家庭教育提供有力支持。

（四）注重发挥妇联独特作用

习近平总书记指出，“做好家庭工作，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，是妇联组织服务大局、服务妇女的重要着力点”，要求妇联组织“注重家庭、注重家教、注重家风，认真研究家庭领域出现的新情况新问题，把推进家庭工作作为一项长期任务抓实抓好”。因此，在家庭教育促进法中明确规定，教育行政部门、妇联联合会统筹协调社会资源，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设，并按照职责分工承担家庭教育的日常事务。同时，明确规定妇女联合会发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风等方面的独特作用，宣传普及家庭教育知识，通过家庭教育指导机构、社区家长学校、文明家庭建设等多种渠道组织开展家庭教育实践活动，提供家庭教育指导服务。

（五）强调各级领导干部带头抓好家风

习近平总书记指出，“领导干部的家风，不仅关系自己的家庭，而且关系党风政风”，要求“领导干部要努力成为全社会的道德楷模，带头践行社会主义核心价值观，讲党性、重品行、作表率，带头注重家庭家教家风，保持共产党人的高尚品格和廉洁操守，以实际行动带动全社会崇德

向善、尊法守法”。因此，在家庭教育促进法中明确规定，国家工作人员应当带头树立良好家风，履行家庭教育责任。同时，还规定国家机关、企业事业单位、群团组织、社会组织应当将家风建设纳入单位文化建设，支持职工参加相关的家庭教育服务活动。

第三

家庭教育促进法

有什么亮点

家庭教育促进法的亮点，概括起来有两点：一是贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，弘扬中华民族重视家庭教育的优良传统，通过制度设计采取一系列措施，实现家庭教育由传统家规、家训、家书的模式，向以法治为引领和驱动、以社会主义核心价值观为主要内容、以立德树人为根本目的的新模式迭代升级，将家庭教育由旧时期的传统“家事”上升为新时代的重要“国事”；二是贯彻落实中央关于减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的文件精神，改变家庭只是学生课堂的延伸、家长只是学校老师的助理的状况，彰显家庭教育的重要地位和作用，将家庭教育从学校教育的附庸地位解放出来，真正实现学校教育和家庭教育相互配合。这两大亮点在制度规定上，具体体现为以下方面：

（一）规范家庭教育的概念

家庭教育有广义和狭义之分，广义的家庭教育是家庭成员之间的相互教育，家庭教育促进法精准于未成年人的健康成长，采取了狭义的概念，是指父母或者其他监护人对未成年人实施的道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等方面的培育、引导和影响。

（二）规定父母或者其他监护人负责实施家庭教育，承担家庭教育的主体责任

父母或者其他监护人的责任包括：一是遵循未成年人成长规律，树立正确的家庭教育理念；二是应当与中小学校、幼儿园婴幼儿照护服务机构、社区密切配合，积极参加家庭教育指导和实践活动；三是父母分居或者离异，应当相互配合履行家庭教育责任，任何一方不得拒绝或者怠于履行；四是依法委托他人照护未成年人，应当定期了解未成年人学习、生活情况和心理状况，与被委托人共同履行家庭教育责任；五是合理安排未成年人的学习、休息、娱乐和体育锻炼时间等。

（三）规定家庭教育的内容和方式

家庭教育的内容和方式多种多样，法律作了几项引导性的规定。关于家庭教育的内容，主要包括：一是培养中华民族共同体意识和家国情怀；二是培养良好社会公德、家庭美德和个人品德；三是培养科学探索精神

和创新意识；四是培养良好学习习惯和行为习惯；五是培养自我保护意识和能力；六是培养热爱劳动的观念等。关于家庭教育的方式，主要包括：加强亲子陪伴，发挥父母双方的作用，言传身教，尊重差异，平等交流等。

（四）规定家庭教育工作机制

家庭教育通过立法变为国事，就需要建立一套工作机制进行推动。这种机制包括：一是各级人民政府指导家庭教育工作，县级以上人民政府妇女儿童工作机构组织、协调、指导、督促有关部门做好家庭教育工作；教育行政部门、妇女联合会按照职责分工承担家庭教育的日常事务；精神文明建设部门和公安、民政等有关部门在各自职责范围内做好家庭教育工作。二是司法机关、群团组织、基层群众自治组织结合自身工作，支持家庭教育工作。

（五）规定国家支持家庭教育的举措

家庭教育的主要责任在家庭，国家不过度干预，但需要一定的支持举措。这包括：一是县级以上人民政府制定家庭教育工作专项规划，将家庭教育指导服务纳入城乡公共服务体系和政府购买服务目录，将相关经费列入财政预算；二是国务院组织有关部门制定全国家庭教育指导大纲，省级人民政府或者有条件的设区的市级人民政府组织有关部门编写家庭教育指导读本，并制定相应的家庭教育工作规范；三是省级以上人民政

府统筹建设家庭教育信息化共享服务平台，县级以上人民政府确定家庭教育指导机构，组织建立家庭教育指导服务专业队伍，开展家庭教育服务工作，并对家庭教育存在一定困难的家庭，特别是留守未成年人和困境未成年人家庭，提供有针对性的家庭教育服务；四是民政部门的婚姻登记机构、收养登记机构、儿童福利机构、未成年人救助保护机构等结合自身工作，提供家庭教育指导；五是国家机关、企事业单位、群团组织、社会组织将家风建设纳入单位文化建设，支持职工参加家庭教育活动；六是鼓励高等院校开设家庭教育课程，培养家庭教育专业人才，支持自然人、法人和非法人组织为家庭教育事业进行捐赠或者提供志愿服务，可以依法设立非营利性的家庭教育服务机构，对在家庭教育工作中有突出贡献的组织和个人按规定给予奖励等。

（六）规定学校等社会力量对家庭教育的协同任务

学校和家庭配合是做好家庭教育的关键，其他社会力量的协助是家庭教育取得更好成效的保障。法律的规定包括：一是学校配合。中小学校、幼儿园要将家庭教育指导服务纳入工作计划和教师业务培训的内容；中小学校、幼儿园可以建立家长学校，组织公益性家庭教育指导服务和实践活动；中小学校发现未成年学生违反校纪校规，要及时制止管教，并告知其父母或者其他监护人，并为父母或者其他监护人提供有针对性的家庭教育指导服务等。二是社会力量协助。居民委员会、村民委员会可以设立社区家长学校或者家庭教育指导服务站点；婴幼儿照护服务机构、

早期教育服务机构、医疗保健机构根据自身的工作，宣传家庭教育知识，提供家庭教育指导服务；图书馆、文化馆等公共文化服务机构和广播、电视等新闻媒体，传播科学的家庭教育理念，推动家庭教育服务和实践活动等。

（七）规定国家机关、国家工作人员带头做好家庭教育工作

为发挥国家机关、国家工作人员的表率作用，法律专门作出规定，包括：国家工作人员应当带头树立良好家风，履行家庭教育责任。国家机关、企业事业单位、群团组织、社会组织应当将家风建设纳入单位文化建设，支持职工参加相关的家庭教育服务活动。